

0022775-36.2015.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO PAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

O réu Ronaldo Paes foi condenado por sentença datada de 26/01/2016, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa e do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0022775-36.2015.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022775-36.2015.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO PAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

O réu Ronaldo Paes foi condenado por sentença datada de 26/01/2016, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa e do artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, que foi publicada na mesma data.

Por decisão datada de 11/03/2016, foi acolhido os Embargos de Declaração interpostos para fixar o regime inicial aberto e substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Então, foi interposto recurso de apelação pelo réu e pelo Ministério Público.

Por V. Acórdão datado de 29/07/2017, foi dado parcial provimento ao recurso da Defesa, para reduzir a pena de multa pelo crime de tráfico para 166 dias-multa e dar provimento ao apelo do Ministério Público para fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

com determinação de expedição de mandado de prisão. Interposto embargos de declaração, foram eles rejeitados e o mandado de prisão expedido. A Defesa, então, interpôs Recurso Especial, que não foi admitido e, ao depois, Agravo em Recurso Especial, que foi conhecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deu parcial provimento para alterar o regime inicial para o semiaberto. O V. Acórdão transitou em julgado para a acusação em 25/06/2018. Novo mandado de prisão foi expedido em 24/07/2018.

Como se constata, cada uma das penas impostas ao sentenciado prescreve em 04 (quatro) anos e entre a data do trânsito em julgado para a acusação (pág. 578) e a presente transcorreu prazo prescricional superior a este, sendo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição executória.

Posto isso, declaro extinta, em face da prescrição da pretensão executória, a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado RONALDO PAES, qualificado nos autos, nos termos dos artigos 107, inciso IV, artigo 110, § 1º e artigo 112, inciso I, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, fazendo-se as anotações e comunicações de praxe.

Não obstante o Mandado de Prisão expedido em desfavor do sentenciado estar com a validade vencida, caso se faça necessário, para fins de regularização do BNMP, expeça-se Contramandado de Prisão.

P. I. C.

Campinas, 12 de julho de 2022.

LISSANDRA REIS CECCON

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA